DECISÃO

Processo: 0805667-05.2023.8.19.0007

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: LUIZ NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE

RÉU: MUNICIPIO DE BARRA MANSA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1 - Determinei a transferência do valor sequestrado, atentando-se à proporção de 50% para cada réu, conforme manifestação ministerial de id. 259342609, bem como o desbloqueio dos valores remanescentes. Segue em anexo o comprovante da transferência via Sisbajud.

2 - Recebo os embargos de declaração opostos as fls. 260231091, porquanto tempestivos, para, no mérito, provê-los apenas em parte.

A sentença julgou procedente o pedido autoral "*para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, CONDENAR os réus à obrigação de fazer, consistente no fornecimento gratuito à parte autora dos medicamentos, insumos e produtos necessários para tratamento de "Esclerose Múltipla, Polineuropatia Diabética - CID: G12.2", por prazo indeterminado, enquanto houver prescrição médica,* ***devendo ser apresentado atestado médico a cada seis meses****, EXTINGUINDO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.*"

Assim, não é possível modificar, em primeira instância, os termos da sentença, até porque sujeita a recurso. Contudo, revela-se possível determinar o modo de cumprimento/execução (provisória) da tutela de urgência antecipada.

Nesse contexto, revogo em parte a decisão de id. 258388925, uma vez que, malgrado a existência de controvérsia sobre a natureza do canabidiol (se produto medicinal ou medicamento), o Supremo Tribunal Federal vem decidindo que seu fornecimento se submete aos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do STF, de modo que o Canabidiol deve ser considerado medicamento. Confira-se:

Rcl 81697 AgR
Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. FLÁVIO DINO
Julgamento: 05/11/2025
Publicação: 10/11/2025
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMAS 6, 500, 1.161 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, À

LUZ DA MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS, DE EFICÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA (TEMA 6, ITEM 2, "D"). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CONITEC. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido a incidência das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e das teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral em hipóteses envolvendo produtos à base de canabidiol, sejam fitofármacos ou fitoterápicos, inclusive quando a discussão perpassa o Tema 1.161. Precedentes. 2. O acórdão reclamado identificou: (i) a inexistência, até o momento, de estudos com alto nível de evidência que comprovem, a longo prazo, a segurança e a eficácia de canabinoides para TEA; (ii) a avaliação específica da CONITEC sobre canabinoides no Relatório de Recomendação de PCDT para Comportamento Agressivo no TEA, concluindo pela necessidade de ensaios clínicos randomizados e de melhor qualidade metodológica; e (iii) a não incorporação do canabidiol para epilepsia refratária, com atuação técnica regular da Comissão, sem indicativos de ilegalidade. 3. Competia ao agravante comprovar, nas instâncias ordinárias, a eficácia e a segurança do medicamento, com base em evidências científicas de alto nível, o que não ocorreu. 4. Não é cabível a reanálise de fatos e provas em sede de reclamação constitucional. 5. Agravo não provido.

Rcl 82623 AgR
Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES
Redator(a) do acórdão: Min. CRISTIANO ZANIN
Julgamento: 06/10/2025
Publicação: 13/10/2025
DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ***ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61, E NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. CANABIDIOL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SUS****. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2.* ***A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados****. III. Razões de decidir 3.* ***O fornecimento de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS é excepcional e exige a comprovação, pela parte autora, da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec****. 4.* ***Na hipótese, o beneficiário não preencheu os requisitos obrigatórios para o fornecimento do medicamento, além disso, há parecer desfavorável do NatJus e manifestação da Conitec contrária à incorporação do canabidiol ao SUS para tratamento de TEA****. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental provido. Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG); Rcl 75.047 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/3/2025; Rcl 74.960 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025.*

Dessa forma, sem alterar os termos da sentença, que foi expressa em condenar os réus ao fornecimento dos medicamentos, insumos e produtos necessários para o tratamento da doença do autor, "por prazo indeterminado, enquanto houver prescrição médica, devendo ser apresentado atestado médico a cada seis meses", determino que seu cumprimento provisório seja realizado em sintonia com o fluxo estabelecido no Tema 1.234 do STF, de modo que:
a) O depósito realizado ficará à disposição do juízo para posterior levantamento em favor do fabricante/fornecedor/distribuidor que entregar a medicação à parte autora;
b) Intime(m)-se o fabricante/fornecedor/distribuidor para, voluntariamente e observando o princípio da colaboração (acordo interfederativo no RE 1366243/SC - Inciso II-A), entregar à parte autora, no prazo de 05 dias, por meio da Central de Dispensação mais próxima à sua residência ou junto à instituição onde realiza o tratamento (Enunciado n. 77 do FONAJUS), o medicamento pleiteado, sob pena de busca e apreensão, conforme art. 11, §2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis, previstas na Lei n. 10.742, de 06/10/2003, arts. 6º e 8º, além da comunicação à CONITEC, para fins de aplicação da penalidade administrativa prevista pelo art. 56 da Lei n. 8.078/90;
c) Deverá constar do mandado de intimação o domicílio da parte autora, com a indicação da Central de Dispensação mais próxima ou da instituição onde a parte autora realiza seu tratamento, conforme Enunciado n. 77 do FONAJUS;

d) Sendo a prestação de caráter sucessivo, fica(m) o fabricante/fornecedor/distribuidor intimados da obrigação de repetir o procedimento até que se prove o cumprimento voluntário pelo ente público;

e) Caberá ao Cartório fazer constar do mandado de intimação que eventuais discussões sobre o preço do medicamento não podem ser alegadas para impedir o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado, conforme Resolução nº 3, de 2 de março de 2011, art. 2º, V e art. 6º (decisão monocrática RE 1366243/SC, de 21/08/2025);

f) Caberá ao fabricante/fornecedor/distribuidor proceder à entrega do medicamento junto à Central de Dispensação de Medicamentos mais próxima à residência da parte autora, ou à instituição onde aquela realiza o seu tratamento, conforme Enunciado n. 77 do FONAJUS;

g) Caberá à parte autora a retirada do medicamento na unidade correspondente. Não havendo a retirada, a parte autora será intimada para justificar-se em 24h, sob pena de revogação da decisão judicial correspondente e extinção do processo sem julgamento do mérito, devolvendo-se a medicação àquele que a entregou;

h) Comprovada a entrega do medicamento pelo fabricante/fornecedor/distribuidor, deverá ser providenciado o levantamento da quantia depositada em juízo a seu favor;

i) Caberá à parte ré informar ao juízo a entrega voluntária do fármaco, hipótese em que se extinguirá o dever do fabricante/fornecedor/distribuidor de entregar o medicamento.

3 - Vale a presente decisão como mandado.

4 - Ciência às partes.

BARRA MANSA, 04 de fevereiro de 2026.

GUILHERME MARTINS FREIRE
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: GUILHERME MARTINS FREIRE
04/02/2026 19:27:49
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

26020419274929100000246973603

IMPRIMIR GERAR PDF